المرسوم رقم: 171-2009 الصادر بتاريخ 11 مايو 2009 المتضمن النظام الأساسي الخاص لموظفي كتابات الضبط والنيابات

المادة الأولى: تطبيقا لأحكام القانون رقم 93 -009 الصادر بتاريخ 18 يناير 1993 المتضمن النظام العام للموظفين والوكلاء العقدويين للدولة يحدد هذا المرسوم النظام الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك التابعين لكتابات الضبط والنيابات.

الفصل الأول : ترتيبات مشتركة لأسلاك موظفي كتابات الضبط والنيابات

المادة 2: تتكون أسلاك كتابات الضبط والنيابات من:

كتاب الضبط الرئيسيين مصنفون في الفئة " أ " وكتاب الضبط مصنفون في الفئة " ب " وكتاب العدل والنيابات مصنفون في الفئة " ج "

يشمل المجال موظفين لهم تكوين مشترك لنفس قطاع النشاط وقد يكون متضمنا اختيارات للتخصص.

المادة 3 تخضع الأسلاك المنتمية إلى مجال التخصص المحددة في المادة أعلاه للوزير المكلف بالعدل الذي هو مسؤول عن تسييرها بصفته الوزير الذي تتبع له.

تحدد النصوص المنشئة لتخصصات جديدة أو أسلاك جديدة، عند الاقتضاء، المماثلة أو الترتيب المقابل للأسلاك.

المادة 4: يضم السلك درجتين ويمكن أن يشمل درجة خاصة يتم شغلها حصرا من بين موظفي السلك الذين يستجيبون للشروط المتعلقة بالمؤهلات المعرفية وبالتجربة المهنية.

تشتمل الدرجة الثانية على 13 رتبة والدرجة الأولى على 12 رتبة - كما تضم الدرجة الخاصة في حالة وجودها 10 رتب

يتم دخول السلك عبر الدرجة الثانية.

ويبين الفصل الثاني من هذا المرسوم المعادلة داخل الأسلاك والسلم القياسي لتصنيفها.

المادة 5 : يتم التقدم في الرتبة داخل الدرجة حسب الأقدمية وحدها وذلك كل سنتين فيما عدى قرار متخذ من الوزير الذي يتبع له السلك بتجميد تقدم الوكيل طبقا للإجراءات المقررة في النظام الأساسي للموظفين والوكلاء العقدويين للدولة في مجال العقوبات التأديبية، أو المقتضيات الخاصة المتعلقة بنظام مكافأة الموظفين .

المادة 6 يتم التقدم من درجة إلى أخرى وفق ترتيبات النظام الأساسي للموظفين والوكلاء العقدويين للدولة والنصوص المطبقة له بالطرق التالية:

1. بالاختيار: للتجاوز فقط إلى الدرجة الأعلى مباشرة عن طريق التسجيل على جدول تقدم سنوي يعد بعد أخذ رأي اللجنة الإدارية تعادلية التمثيل المختصة تبعا للقيمة المهنية للوكلاء الذين اكتسبوا أقدمية سنة على الأقل في الرتبة السادسة من الدرجة الثانية.
2. عن طريق التسجيل على جدول تقدم سنوي يتم إعداده بعد أ خذ رأى اللجنة الإدارية تعادلية التمثيل المختصة إثر انتقاء يتم بواسطة امتحان مهني للوكلاء الذين وصلوا لأقدمية سنة على الأقل في الرتبة الثالثة من الدرجة الثانية.

في حالة اعتماد الطريقتين المبينتين أعلاه معا، فإن الأقدمية المطلوبة تحدد في سنة على الأقل داخل الرتبة الخامسة بالنسبة للوكلاء الحاصلين على أقدمية خمس (5) سنوات على الأقل في الدرجة الثانية.

المادة 7: لا تطبق إجراءات التقدم من درجة إلى أخرى إلا على الموظفين المرسمين في كل سلك على حدة، ويتم ذلك

باعتبار نسبة الأعداد المحددة لكل تخصص، وعند الاقتضاء، باعتبار المناصب التي تصبح شاغرة خلال السنة.

المادة 8 : يظل التعيين في الدرجة الخاصة مقصورا على موظفي السلك المقابل المستجيبين للشروط التالية:

- أن يكونوا حاصلين على أقدمية أربع سنوات على الأقل في الدرجة الأولى من السلك؛
- أن يكونوا وصلوا إلى الدرجة الأولى من السلك دون التعرض لعقوبة تأديبية؛
- أن يكونوا قد اكتسبوا معارف استثنائية إثر تكوين ممتد لتسعة أشهر على الأقل خلال المسار الوظيفي على أن يكون مرتبطا بمجاله أو السلك المدرج فيه

يتم الانتقاء لولوج الدرجة الخاصة بواسطة امتحان مهني.

يتم اللجوء إلى التعيين داخل الدرجة الخاصة في حدود نسبة الأعداد المحددة لكل درجة، وعند الاقتضاء، تبعا للمناصب التي تصبح شاغرة خلال السنة.

المادة 9: يمتلك الوكلاء المنتمون للأسلاك المنصوص عليها في هذا المرسوم قابلية شغل وظائف خاصة بالأسلاك التي ينتمون إليها. ولا يمكن استخدامهم في وظائف غير مخصصة لأسلاكهم الأصلية إلا بطريقة استثنائية ومؤقتة. ولا يمكن بأي حال أن يخولهم ذلك الحق في ولوج الأسلاك التي تختص بها هذه الوظيفة.

المادة 10: باستثناء حالة تطبيق الفقرة ب من المادة 51 من النظام الأساسي للموظفين والوكلاء العقدويين للدولة فإن تعيين الموظفين الخاضعين لهذا المرسوم من خلال دمجهم في سلك آخر أو إعارتهم لشغل وظائف غير تلك المخصصة لنفس المجال أو استفادتهم من وضعهم خارج الإطار أو وضعية استيداع يتم تقديره بالنسبة لكافة القطاع المعني أخذا في الاعتبار عدد الموظفين المنتمين لهذه الأسلاك على أن لا تتجاوز نسبة الخارجين عن سلكهم في كل حالة خمسة بالمائة 5٪.

المادة 11: تطبيقا للفقرة ج من المادة 51 من النظام الأساسي للموظفين و الوكلاء العقدويين للدولة وهذا النظام الأساسي الخاص فإن الترقية الداخلية يمكنها أن تقع في حدود خمسة بالمائة من المناصب المعروضة لمسابقة أو امتحان مهني بحيث تكون مخصصة للموظفين المسجلين على لائحة للتأهيل بهدف انتقائهم للترقية في السلك الأعلى المباشر.

يمكن أن يسجل على لائحة التأهيل المبينة في الفقرة أعلاه الموظفون المستكملون للشروط التالية:

الذين وصلوا إلى الرتبة الثالثة من الدرجة الثانية منذ سنة على الأقل؛

الذين بلغوا عشرين سنة على الأقل من الخدمة في الوظيفة العمومية؛

الذين لم يتعرضوا لعقوبات تأديبية من المجموعة الثانية خلال العشرة سنوات الأخيرة من خدمتهم؛

الذين حصلوا على معدل علامات إدارية تزيد على 20/16 في السنوات الخمس الأخيرة من الخدمة.

المادة 12: يلزم الموظفون الخاضعون لهذا المرسوم بمتابعة دورات تكوينية أو تحسين خبرة في إطار تخصصهم باستثناء العجز المهني أو البدني المشهود.

هذه الدورات التكوينية أو التدريبية يمكن أن تكون حسب مناهج أو فصول إذا كان تطور تخصص الموظف يستوجب إعادة تأهيله.

تدمج عمليات التكوين المستمر هذه في خطة تكوين للعاملين في كل سلك والتي يعدها ويقرها الوزير الذي يتبع له السلك. طبقا للترتيبات المقررة للتكوين المستمر.

المادة 13: يتم اكتتاب الموظفين في أسلاك المجالات المنصوص عليها في هذا المرسوم من خلال مسابقة أو امتحانات مهنية.

تتضمن المقررات القاضية بفتح مسابقات الدخول إلى أسلاك المجال التوزيع المناسب. وعند الاقتضاء الوظائف التي يجب شغلها في كل من المسابقات الخارجية والداخلية.

تطبيقا للفقرة الثانية من المادة 52 من النظام الأساسي للموظفين والوكلاء العقدويين للدولة، فإن المسابقة الداخلية يمكن أن تفتح للمترشحين الذين لا تتوفر فيه صفة موظفي الدولة بشرط أن يستجيبوا لنفس شروط المؤهل والأقدمية المنصوص عليها في الفصل الثاني من هذا المرسوم.

وفي إطار مقتضيات الفقرة أعلاه، فإن نسبة المقاعد المخصصة لهذه الفئات لا يمكن أن تتجاوز 5٪ من المقاعد المطلوبة من خلال المسابقة الداخلية.

الفصل الثاني: الترتيبات الخاصة المتعلقة بأسلاك موظفي كتابات الضبط والنيابات

المادة 14: يساهم موظفو كتابات الضبط في حسن سير عمل المحاكم، وهم مكلفون خاصة ب :

مسك قلم الجلسة ومساعدة القضاة في الحالات المحددة في القانون

تحرير أعمال كتابات الضبط والقيام بالإجراءات التي تدخل ضمن اختصاصاتهم

حفظ مسوجات الأحكام وأرشيف المحاكم وتسليم النسخ العادية والتنفيذية والمستخرجات عنها

تصديق أعمال القضاة ومساعدتهم عند الاقتضاء في حالات مزاولتهم لمهام الرقابة على المأمورين الرسميين

المساهمة في حسن سير مصالح الإدارة المركزية بوزارة العدل

ويمارسون هذه المهام تحت رقابة وإشراف رؤسائهم التسلسليين.

المادة 15 : تحدد رتب أسلاك كتابات الضبط والنيابات حسب المعادلة المبينة في الجدول التالي :

الفئة	التسمية	الدرجة الثانية	الدرجة الأولى	الدرجة الخاصة	السلم القياسي
أ	كتاب الضبط الرئيسيين	٪ من السلك 50	٪ من السلك	15٪	س5

ب	كتاب الضبط	65	35		س4
ج	كتاب العدل والنيابات	65	35		س2

المادة 16 : يحدد الجدول التالي مواصفات المناصب ووظائف المسؤولية المفتوحة أمام أسلاك مجالات التخصص:

الأسلاك	المواصفات	الوظائف المقابلة
كتاب الضبط الرئيسيين	يمارس كتاب الضبط الرئيسيون وظائف إدارية والتسيير في المحاكم كما يقومون بممارسة مهام التدريس والتأطير. تتمثل مهام التدريس خصوصا في تكوين وتأطير موظفي ووكلاء كتابات الضبط والنيابات.	الاستشارة و التفتيش و التسيير و التنسيق و الإدارة و البحث و التكوين
كتاب الضبط	القيام بمهام المساعدة لكتاب الضبط الرئيسيين في وظائفهم والنيابة عنهم عند الاقتضاء ، مهام تأطير وتوجيه واستقبال الجمهور على مستوى المحاكم.	كل وظيفة مقابلة لرئيس مصلحة
كتاب العدل والنيابات	تنفيذ المهام المتعلقة بسير كتابات الضبط والنيابات في مختلف المحاكم.	كل وظيفة مقابلة لرئيس قسم

المادة 17 : يتم ولوج الأسلاك التابعة لهذا المجال طبقا لأحكام النظام الأساسي للموظفين والوكلاء العقدويين للدولة وتبعا لشروط الحصول المسبق على الشهادات المدرسية والجامعية والمهنية كما هو محدد في الجد ول الموالى:

السلك	الاكتتاب		الترسيم
	الطريقة الخارجية	الطريقة الداخلية	
كتاب الضبط الرئيسيين	الشهادة المطلوبة: شهادة السلك الأول من التعليم العالي علي الأقل في الشريعة أو القانون محصل عليها بعد باكلوريا التعليم الثانوي مشفوعة بتكوين متخصص لمدة سنتين في مؤسسة مهنية منشأة أومعترف بها من طرف الدولة أوتدريب عملي لمدة سنتين السن القصوى عند الاكتتاب: 30 سنة	ولوج السلك عن طريق مسابقة داخلية يليها تكوين لمدة سنتين في مؤسسة مهنية منشأة أو معترف بها من طرف الدولة. لا يمكن أن يترشح للمسابقة إلا الوكلاء المرسمون في أسلاك ب من مجالات تخصص الأسلاك الإدارية الحاصلين على أقدمية لا تقل عن خمس سنوات. الاشتراك في امتحان مهني يجرى بعد التسجيل على لائحة تأهيل طبقا للمادة 51 من النظام الأساسي وذلك في حدود 5 % من المناصب المعروضة للمسابقة. أو القيام بالامتحان المهني المحدد في المادة 11 أعلاه.	بعد الحصول على الشهادة المطلوبة أو بعد تدريب ناجح لمدة سنتين أو بعد سنة من التدريب الميداني الناجح في الوظيفة.

السلك	الاكتتاب		الترسيم
	الطريقة الخارجية	الطريقة الداخلية	
كتاب الضبط	الشهادة المطلوبة: بكالوريا التعليم الثانوي على الأقل مشفوعة بتكوين متخصص لمدة سنة في مؤسسة مهنية منشأةأو معترف بها من طرف الدولة السن القصوى عند الاكتتاب: 27 سنة	ولوج السلك عن طريق مسابقة داخلية وتكوين لمدة سنتين في مؤسسة مهننية منشأة أو معترف بها من طرف الدولة لا يمكن أن يترشح للمسابقة إلا الوكلاء المرسمون في أسلاك ج من مجالات تخصص الأسلاك الإدارية الحاصلين على أقدمية لا تقل عن خمس سنوات المشاركة في امتحان مهني يجري بعد التسجيل علي لائحة تأهيل طبقا للمادة 51 من النظام الأساسي و ذلك في حدود 5 % من المناصب المعروضة للمسابقة القيام بالامتحان المهني المحدد في المادة 11 أعلاه.	الحصول على الشهادة المطلوبة أو بعد تدريب ناجح لمدة سنتين بعد سنتين من التدريب المجدي في الوظيفة

السلك	الاكتتاب		الترسيم
	الطريقة الخارجية	الطريقة الداخلية	
كتاب العدل	الشهادة المطلوبة: شهادة دروس السلك الأول من التعليم الثانوي على الأقل مشفوعة بتكوين متخصص لمدة سنة في مؤسسة مهنية منشأة أو معترف بها من طرف الدولة أو تدريب عملي لمدة سنتين السن القصوى عند الاكتتاب: 25 سنة.	ولوج السلك عن طريق مسابقة داخلية وتكوين لمدة سنتين في مؤسسة مهنية أو معترف بها من طرف الدولة يمكن أن يترشح للمسابقة وكلاء الدولة الحاصلين على أقدمية لا تقل عن خمس سنوات في مصالح وزارة العدل المشاركة في امتحان مهني يجرى بعد التسجيل على لائحة تأهيل طبقا للمادة 51 من النظام الأساسي وذلك في حدود 5 ٪ من المناصب المعروضة للمسابقة القيام بالامتحان المحدد في المادة 12 أعلاه .	بعد الحصول على الشهادة المطلوبة أو بعد تدريب ناجح لمدة سنتين

المادة 18: يتحمل كتاب الضبط الرئيسيون وكتاب الضبط عند الاقتضاء مسؤوليات رئاسة مصالح كتابات الضبط في مختلف درجات المحاكم.

وبصفة استثنائية ومؤقتة يمكن لكتاب العدل والنيابة بعد أداء اليمين أن تسند إليهم مهام رئاسة كتابات الضبط

المادة 19 : قبل دخولهم في المهنة يؤدي كتاب الضبط الرئيسيون وكتاب الضبط أمام محكمة الاستئناف في انواكشوط اليمين التالية:

"أقسم بالله العلي العظيم أن أؤدي بحسن وأمانة المهام الموكلة إلي طبقا للقوانين والنظم المعمول بها وأن أحافظ على شرف وسر المهنة"

تلاحظ تأدية هذا اليمين بموجب محضر يحفظ ضمن أصول المحكمة وتحال نسخة منه إلزاما إلى وزير العدل

الترقيات والتحويلات اللاحقة لموظفي كتابات الضبط والنيابات لا يترتب عنها تأدية يمين جديدة .

المادة 20 : كل تصرف من طرف كاتب ضبط رئيسي أو كاتب ضبط مخل بواجباته المهنية أو مناف لشرف وكرامة المهنة يشكل خطأ تأديبيا

المادة 21 : يعتبر كتاب الضبط الرئيسيون وكتاب الضبط أعضاء من المحكمة التي يمارسون فيها وظائفهم. وتلزمهم الإقامة في مقر المحكمة التابعين لها ولا يمكنهم تحت طائلة بطلان الأعمال الناجمة

-المشاركة في جلسة محكمة أحد أعضائها تربطه بهم علاقة زواج أو قرابة مباشرة أو غير مباشرة أو مصاهرة إلى الجرجة الثالثة

- مساعدة قاض تربطهم به نفس شروط القرابة أو المصاهرة المذكورة 6في الفقرة السابقة

ولا يمكنهم حضور جلسة أو مساعدة قاض في الحالات التالية

إذا تعلق الأمر بمصالحهم الشخصية أو مصالح شخص آخر تربطهم به العلاقة المبينة في الفقرة 2 أعلاه

إذا تعلق الأمر بمصالح شخص يمثلونه بقوة القانون أو بموجب وكالة.

كما لا يمكنهم اقتناء الحقوق المتنازع عليها أمام المحكمة التي يمارسون فيها عملهم.

المادة 22 : كتاب الضبط الرئيسيون وكتاب الضبط لا تمكن متابعتهم قضائيا عن الأفعال المنسوبة إليهم بمناسبة ممارستهم لمهامهم إلابعد أخذ رأي مجلس تأديبي تحدد تشكيلته وطرق تسييره بمقرر صادر عن وزير العدل.

بغض النظر عن العقوبات التأديبية والجنائية التي يمكن أن تصدر عن المحاكم المختصة، لرئيس المحكمة في حالة ارتكاب كاتب الضبط الرئيسي أو كاتب الضبط لخطأ جسيم أن يتخذ إجراءات تحفظية ضده.

عندما يظهر أن استمرار مزاولة المعني لعمله لا يتلاءم مع حسن سير المرفق، وفي انتظار مثوله أمام المحكمة المختصة، يمكن تعليق كاتب الضبط الرئيسي أو كاتب الضبط عن مزاولته لمهامه بموجب قرار من وزير العدل بناء على اقتراح من رئيس المحكمة.

المادة 23: الموظفون المسيرون بموجب هذا المرسوم، فيما عدا حالة التلبس، لا يمكن وضعهم تحت بطاقة إيداع إلا بعد أخذ رأي وزير العدل.

المادة 24: يحدد مقرر صادر عن وزير العدل خصائص الزي المهني والبطاقة المهنية لموظفي كتابات الضبط.

الفصل الثالث: ترتيبات انتقالية ونهائية

المادة 25: يتم التشكيل الأصلي لأسلاك كتابات الضبط والنيابات تبعا للشروط المحددة في الفقرات اللاحقة:

موظفو أسلاك كتابات الضبط والنيابات من فئة (أ) المرسمين عند تاريخ نفاذ هذا المرسوم والخاضعين للمرسوم 386/69 الصادر بتاريخ 27 نوفمبر 1969 يصنفون في سلككتاب الضبط الرئيسيين من فئة أ2

موظفو كتابات الضبط من فئة بالمرسمين عند تاريخ نفاذ هذا المرسوم والخاضعين للمرسوم 387/69 الصادر بتاريخ 27 نوفمبر 1969يصنفون في سلك كتاب الضبط من فئة ب.

موظفو كتابات الضبط من فئة ج المرسمين عند تاريخ نفاذ هذا المرسوم والخاضعين للمرسوم 388/69 الصادر بتاريخ 27 نوفمبر 1969 يصنفون في سلك كتاب العدل والنيابات من فئة ج.

المادة 26: يدمج الوكلاء من سلك مساعدي الدولة الذين يشغلون وظائف إدارية أو كتابية تفتح لهم حق سلم أجور أسلاك أ ، ب ، وج طبقا لأحكام القانون رقم : 74-071 بتاريخ : 2 إبريل 1974 المقابل لأحد أسلاك الموظفين ، في الأسلاك الجديدة إذا توفرت لديهم الشروط والمؤهلات المحددة في الجدول التالي :

الفئة القديمة	سلم الأجور	المستوى المدرسي أو الجامعي	الفئة الجديدة
أ	د أ 1 س أ 1	شهادة الليصانص على الأقل في الشريعة أو القانون أو مستوى يعادلها	أ 2 الرتبة الثانية من السلك والدرجة المعادلة لأقدميتهم بنقص سنتين
ب	د ب 1 س ب 1	باكلوريا التعليم الثانوي أو مستوى يعادلها	ب الرتبة الثانية من السلك والدرجة المعادلة لأقدميتهم بنقص سنتين
ج	د ج 2 د ج 1 س ج 1	شهادة الدروس الإعدادية أو شهادة تعادلها	ج الرتبة الثانية من السلك والدرجة المعادلة لأقدميتهم بنقص سنتين

يستفيد وكلاء الدولة الذين يشغلون وظائف إدارية أو كتابية تفتح لهم حق الولوج إلى سلم أجور أ ب ج طبقا لمقتضيات القانون 74-071 بتاريخ: 2 إبريل 1974 والمماثلة لسلك الموظفين والذين لا يستوفون الشروط المحددة بالفقرة 1 أعلاه في أجل ستة أشهر من تاريخ نشر هذا النظام، إما بدمجهم بعد طلب منهم في الأسلاك الجديدة للموظفين المماثلة لأهليتهم المهنية بدون أقدمية في الرتبة الأولى من الدرجة الثانية وإما يبقون بحكم لقانون في وظائفهم الخاضعة لنظام التجميد

المادة 27 : يكمل هذا المرسوم عند الحاجة بمقررات .

المادة 28: تلغى المراسيم 69/386 و69/387 و69/388 بتاريخ 27نوفمبر1969في كافة الترتيبات المتعلقة بالأسلاك الخاضعة لهذا المرسوم.

المادة 29: يكلف وزراء العدل والوظيفة العمومية والتشغيل والمالية كل فيما يعنيه بتطبيق هذا المرسوم الذي سينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الإسلامية الموريتانية.